



საგადასახადო კანონმდებლობის განვითარების ეტაპები და გადასახადების ფორმები საქართველოში

რეზიუმე

ოთარ ბავაშელი

სტუ-ს დოქტორანტი

E-mail: otogavasheli@gmail.com

განხილულია საგადასახადო კანონმდებლობის განვითარების ეტაპები, შესწავლილია გადასახადის არსი, გაანალიზებულია საქართველოში მოქმედი გადასახადები.

საკვანძო სიტყვები:

Value Added Tax - დამატებული ღირებულების გადასახადი;
Profit Tax - მოგების გადასახადი
Income Tax - საშემოსავლო გადასახადი
Property Tax - ქონების გადასახადი
Excise Tax - აქციზის გადასახადი
Import Tax - იმპორტის გადასახადი

სახელმწიფოს განვითარების ეკონომიკური საფუძველია ფინანსური რესურსები, რომლებიც ძირითადად გადასახადებითა და მათი სახელმწიფო ბიუჯეტში ასახვით ფორმირდება. გადასახადები სახელმწიფოს მხრიდან ეკონომიკაზე ზემოქმედების ინსტრუმენტია. საგადასახადო სისტემის სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხები ყოველთვის არის და დარჩება ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის უმნიშვნელოვანეს საკვანძო საკითხად.

გადასახადებით დაბეგვრის შესაძლებლობა წარმოადგენს სახელმწიფოებრივი სუვერენიტეტისა და დამოუკიდებლობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოხატულებას, რაც ხორციელდება სახელმწიფოს მიერ გადასახადის ცალმხრივად დაწესების შესაძლებლობაში.

გადასახადებით დაბეგვრის აუცილებლობა და ეფექტიანი საგადასახადო სისტემის არსებობა, დაკავშირებულია სახელმწიფოს ფუნქციონირებასთან და მის მიერ მასზე დაკისრებული ფუნქციების განხორციელებასთან. ვინაიდან სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებელი ფუნქციების შესრულება დაკავშირებულია მატერიალურ დანახარჯებთან, ობიექტური მოთხოვნაა ხარჯების დაფარვა იმავე საზოგადოებისაგან ამოღებული გადასახადებით მოხდეს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გადასახადი შეიძლება ჩამოვაყალიბოთ, როგორც პირის მიერ საზოგადოებრივი

სიკეთის შესაქმნელად გადახდილი საფასური. მაგალითისთვის, 2016 წლის მონაცემებით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში 93 პროცენტი უკავშირდება გადასახადებს.

საქართველოში პირველი საგადასახადო კოდექსი საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული იქნა 1997 წელს, რომელიც განსაზღვრავდა საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს, საგადასახადო სისტემაში შემავალი გადასახადების (საბაჟო გადასახადისა და საბაჟო მოსაკრებლის გადახდა რეგულირდებოდა საბაჟო კანონმდებლობით) აკრეფასა და გადახდასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს, საგადასახადო ტერმინოლოგიას, გადასახადის გადამხდელისა და საგადასახადო ორგანოების სამართლებრივ მდგომარეობას, საგადასახადო კანონმდებლობის დარღვევისათვის პასუხისმგებლობას, საგადასახადო ორგანოებისა და მათი თანამდებობის პირების არამართლზომიერ ქმედებათა გასაჩივრების წესსა და პირობებს. ეს, რა თქმა უნდა, არ იყო სრულყოფილი მარეგულირებელი საკანონმდებლო აქტი, ვინაიდან მის ნაკლოვან მხარედ აღიარებული იყო მისი არასტაბილურობა და ინტერპრეტაციების მრავალგვარობა, რაც გამოიხატებოდა ახალი გადასახადებით დაბეგვრის და რეჟიმების შემოღებაში, ამასთანავე სამართლებრივ აქტში განხორციელებულ ხშირ ცვლილებებში. ცალკეულ შემთხვევებში კი ახლად წარმოქმნილი ურთიერთობების საკანონმდებლო რეგულირების უქონლობის პირობებში არსებული ნაკლოვანებები ივსებოდა სხვადასხვა კანონქვემდებარე აქტებით, საგადასახადო ორგანოების განმარტებითი ბარათებით და სასამართლოს გადაწყვეტილებებით.

საქართველოში პირველად მიღებულ საგადასახადო კოდექსში წინა პლანზე წამოწეული იყო სახელმწიფოს ინტერესები და ნაკლები ყურადღება ეთმობოდა ბიზნეს-სექტორის



განვითარებისა და დაცვის სამართლებრივ საკითხებს. ეს კი მეწარმეს აიძულებდა დაეძალა შემოსავლები ან გადასახადების გადახდისათვის თავის არიდების მიზნით კორუფციულ გარიგებებში შესულიყო სხვადასხვა პირთან, რათა ამგვარი საშუალებით გაეხანგრძლივებინა საქმიანობა და გადაერჩინა საკუთარი ბიზნესი.

საგადასახადო კულტურის ამაღლების მიზნით ახალი ეტაპი იწყება 2004 წლიდან. გადასახადის სახეების სიმარტივის კუთხით 2005 წელს ძალაში შევიდა ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები, რამაც საქართველოს საგადასახადო გარემოს ძირეული ცვლილება გამოიწვია. მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა გადასახადების სახეების და საგადასახადო განაკვეთების შემცირებაზე, რომელიც წინა რედაქციების უარყოფით მხარედ ითვლებოდა. არსებული 21 გადასახადი შემცირდა 8 გადასახადამდე (მოგების გადასახადი, საშემოსავლო გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი, საბაჟო გადასახადი, სოციალური გადასახადი, ქონების გადასახადი, სათამაშო ბიზნესის გადასახადი). გადასახადების სახეების შემცირების პარალელურად მნიშვნელოვნად დარეგულირდა პროცედურული საკითხები, რამაც საგრძნობლად გააუმჯობესა საგადასახადო ადმინისტრირების საკითხი, რომელმაც ასახვა ჰპოვა ბიუჯეტში მეტი თანხ-

ების მობილიზებაზე.

მნიშვნელოვანია, რომ გადასახადის გადახდის სტრუქტურის გაუმჯობესების, საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტიანობის ამაღლებისა და გადამხდელისათვის მაქსიმალური კომფორტის უზრუნველყოფის მიზნით დაინერგა და ამოქმედდა მრავალმხრივი ელექტრონული სერვისები. განხორციელდა საგადასახადო/საბაჟო ინფრასტრუქტურის განახლება და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანა. ელექტრონული ადმინისტრირების სისტემის დანერგვამ უზრუნველყო საგადასახადო კონტროლის განხორციელებისას სუბიექტური და კორუფციული გადაწყვეტილებების მინიმუმამდე დაყვანა.

საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ 2011 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა მესამე საგადასახადო კოდექსი და მისგან გამომდინარე სხვადასხვა კანონქვემდებარე სამართლებრივი აქტები. ახალმა საგადასახადო კოდექსმა, რომელიც შემუშავებული იქნა საბაჟო და საგადასახადო კოდექსების გაერთიანების ბაზაზე, არსებული საგანგებო განსხვავებით მოახდინა მასში შემავალი საკითხების სისტემატიზაცია. ამასთანავე, განხორციელდა კანონქვემდებარე აქტების გადამუშავება.

საქართველოში მოქმედი გადასახადების სტრუქტურა შედგება საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადებისაგან.

გადასახადების სახეები	
საერთო სახელმწიფოებრივი	ადგილობრივი
<u>საშემოსავლო გადასახადი</u> <u>მოგების გადასახადი</u> <u>დღგ</u> <u>აქციზი</u> <u>იმპორტის გადასახადი</u>	<u>ქონების გადასახადი</u>
პირდაპირი გადასახადები	არაპირდაპირი გადასახადები
<u>საშემოსავლო გადასახადი</u> <u>მოგების გადასახადი</u> <u>ქონების გადასახადი</u>	<u>დღგ</u> <u>აქციზი</u> <u>იმპორტის გადასახადი</u>



გადასახადების სახეების მიხედვით მათი გაანგარიშების მეთოდოლოგია და აღმინისტრირების ფორმები განსხვავებულია. თუ კი საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადების გადახდა სავალდებულოა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე, ადგილობრივი გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა მხოლოდ ადგილობრივ თვითმმართველ ერთეულში. მიუხედავად გადასახადების სახეებისა, წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანების გადახდის უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო საგადასახადო აღმინისტრირების პროცესში იყენებს იძულებით ღონისძიებათა ერთიან სისტემას. საგადასახადო ორგანოების მიერ აღნიშნული ღონისძიებების გამოყენება მიზნად ისახავს პირის მიერ საგადასახადო ვალდებულებების სათანადოდ შესრულებას, აგრეთვე საგადასახადო ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში არასასურველი შედეგების თავიდან აცილებას ან შემცირებას.

საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის გადახდა ბიუჯეტში ხორციელდება მხოლოდ ფულადი ფორმით, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე. გადასახადის უსასყიდლო ხასიათი ნიშნავს, რომ გადასახადის სახით გადახდილი ფულადი სახსრები გადადის სახელმწიფო ბიუჯეტის განკარგულებაში, მისი შესაბამისი ანაზღაურების ან დაკმაყოფილების მიღების გარეშე.

გადასახადის განაკვეთი - საქართველოში მოქმედი გადასახადების განაკვეთები დიფერენცირებულია დასაბეგრი ობიექტებიდან გამომდინარე.

საქართველოში ამჟამად მოქმედი საგადასახადო განაკვეთებია:

- საშემოსავლო გადასახადი - 20%
- მოგების გადასახადი - 15%
- დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%
- აქციზი - განაკვეთი დიფერენცირებულია
- საბაჟო გადასახადი - 5% ან 12%
- ქონების გადასახადი - ქონების ღირებულების არაუმეტეს 1%

მოგების გადასახადი - რეზიდენტი საწარმოს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია: ა) განაწილებული მოგება; ბ) გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის; გ) უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა; დ) კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.

ამასთან, კომერციული ბანკის, საკრედიტო კავშირის, სადაზღვევო ორგანიზაციის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და ლომბარდის დასაბეგრი მოგება განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალსა და საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.

ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანი საშემოსავლო და მოგების გადასახადებს შორის არის ის, რომ საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელია ფიზიკური პირი, ხოლო მოგების გადასახადის გადამხდელად გვევლინება საწარმო.

იმპორტის გადასახადი მიეკუთვნება არაპირდაპირ გადასახადს. მისი, როგორც გადასახადის, ამოცანაა არა მხოლოდ ფისკალური ეფექტის მიღება, არამედ რაციონალური თანაფარდობის მიღწევა საქონლის იმპორტსა და ექსპორტს შორის, სავალუტო შემოსავალსა და გასავალს შორის. აღნიშნული გადასახადის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მახასიათებელ ნიშანს წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ პროტექციონული პოლიტიკის გატარების შესაძლებლობა, რაც ვლინდება ეროვნული ეკონომიკის დაცვაში.

აქციზი ყოველი კონკრეტული საქონლისათვის ინდივიდუალურია. იგი, როგორც სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლის წყარო, ფართოდ გამოიყენებოდა და გამოიყენება სხვადასხვა სახელმწიფოში, მათ შორის საქართველოში.

დამატებული ღირებულების გადასახადს (დღგ) თანამედროვე გადასახადების სისტემებში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. იგი არის საქონლის/მომსახურების წარმოებისა და მიწოდების ყველა სტადიაზე შექმნილი დამატებული ღირებულების ნაწილის ბიუჯეტში ამოღების ფორმა და წარმოადგენს არაპირდაპირ გადასახადს, რომლის ძირითადი ფუნქცია ფისკალურია.

საქართველოში დღგ შემოღებულია 1993 წლის 24 დეკემბრის დამატებული ღირებულების გადასახადის შესახებ საქართველოს რესპუბლიკის შესახებ კანონით. მან შეცვალა ბრუნვის გადასახადი, რომელიც იანგარიშებოდა საქონლის/მომსახურების ღირებულების საფუძველზე და დამოკიდებული იყო წარმოებისა და რეალიზაციის სტადიების რაოდენობაზე.

დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს იმ გადამხდელებს, ვისაც ეკისრება აღნიშნული გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება. ასეთ შემთხვევაში პირი ვალდებულია გაიაროს რეგისტრაცია, თუ ის ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და ნების-



მიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული, დღე-ით დასაბეგრი ოპერაციების საერთო თანხა აღემატება 100 000 ლარს.

ქონების, გადასახადი წარმოადგენს საქართველოში საგადასახადო შემოსავლების ერთ-ერთ წყაროს, რა დროსაც საგადასახადო კოდექსით დაწესებული გადასახადის შემოღების უფლებამოსილება დელეგირებული აქვს ადგილობრივ თვითმართველობებს. ცნებას გადასახადების შემოღება განსაკუთრებული სამართლებრივი დატვირთვა გააჩნია და ნიშნავს ადგილობრივი თვითმართველობების უფლებას გადაწყვიტონ საკითხი საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ადგილობრივი გადასახადის თვითმმართველი ერთეულის მთელ ტერიტორიაზე შემოღების თაობაზე. ადგილობრივი გადასახადებით დაბეგვრის ნორმატიულ - სამართლებრივ ბაზას საგადასახადო კოდექსი და ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლობის ორგანოების ნორმატიული აქტები წარმოადგენენ: ეს უკანასკნელნი ვალდებული არიან ადგილობრივი გადასახადის შემოღების, მისი გადახდის პირობების შეცვლის ან შემოღებული ადგილობრივი გადასახადის გაუქმების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ინფორმაცია და სათანადო ნორმატიული აქტის ასლი მისი გამოქვეყნებისთანავე გაუგზავნონ შემოსავლების სამსახურს.

აღსანიშნავია, რომ ქონების გადასახადის დაწესებას და შემოღებას პოლიტიკური მნიშვნელობაც გააჩნია და იგი საქართველოში წარ-

მოადგენს ერთადერთ გადასახადს, რომელიც მიმართულია ხელისუფლების დეცენტრალიზაციისაკენ. ქონების გადასახადის მიზნებისათვის დაბეგვრის ობიექტი შეიძლება დავეთვოთ ორ ჯგუფად: დასაბეგრი ქონება და მიწა.

ასევე გამოსაყოფია ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებით არსებული რეგულაციები, რა დროსაც ქონების გადასახადის გადამხდელად არსებობისთვის უნდა დაკმაყოფილდეს რამდენიმე პირობა, კერძოდ: პირის (ან მისი ოჯახის) შემოსავალი უნდა იყოს 40 000 ლარზე მეტი და მას უნდა გააჩნდეს დაბეგვრის ობიექტი. შეიძლება პირის (ოჯახის) შემოსავალი აღნიშნულ თანხაზე ნაკლები იყოს, მაგრამ მას მაინც წარმოეშვას ქონების გადასახადის ვალდებულება მიწაზე (თუ ასეთი შემთხვევა განთავისუფლებული არ არის).

როგორც ვხედავთ, საქართველოში გადასახადების ადმინისტრირების ფორმები და საგადასახადო სისტემის სტრუქტურა წარმოადგენს საკმაოდ მრავალფეროვან ურთიერთობათა ჯაჭვს. იგი ეფუძნება სახელმწიფო, ადგილობრივი თვითმართველი დაწესებულებების, აგრეთვე კერძო სამართლის იურიდიული და ფიზიკური პირების ურთიერთობას. თითოეული მათგანის ეფექტიანი მუშაობა პირდაპირ კავშირშია ქვეყანაში მზარდი ბიუჯეტის არსებობასთან. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკის განსაზღვრისას გათვალისწინებული იქნეს ამ პროცესში ჩართული თითოეული მონაწილის როლი და მნიშვნელობა.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. როგავა ზ. გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო სამართალი. - 2002. - 640 გვ.
2. ტერაშვილი ნ. საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკა. - 2006. - 701 გვ.
3. ურიდია გ. საგადასახადო აუდიტი. 2012, 337 გვ;
4. ვებ-გვერდები:
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - www.mta.gov.ge
შემოსავლების სამსახური - www.mta.gov.ge

STAGE OF TAX LEGISLATION DEVELOPMENT AND TAXES IN GEORGIA

OTAR GAVASHELI - Doctoral student of GTU
E-mail: otogavasheli@gmail.com

Summary

The stages of development of tax legislation are discussed, the essence of tax is studied and the taxes operating in Georgia are analyzed.